

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אלהואשלה

3075/25/פ

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – הרחבת זכויות הסטודנט), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 15 1. בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 15 –

(1) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "לעניין סעיף זה –

""בחינה" – לרבות בחינה בשיטת רב ברירה ;

"לעניין" – לרבות באופן מקוון".

(2) בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא "ורשאי הוא לדרוש שהערעור ייבדק בידי

אדם אחר מזה שבדק את הבחינה או את העבודה, לפי העניין";

(3) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) תוצאותיו של ערעור שהוגש כאמור בסעיף קטן (ד) יימסרו

לסטודנט בתוך 21 ימים מיום שהוגש הערעור;"

"(ו) בבחינה שאורכה שעה וחצי או יותר יתאפשר לסטודנט לצאת

לשירותים, בהתאם לכללים שיקבע המוסד."

תיקון סעיף 22 2. בסעיף 22 לחוק העיקרי, אחרי "וישיב למתלונן" יבוא "בתוך 30 ימים מיום

שהוגשה התלונה".

דברי הסבר

זכויותיהם של סטודנטים בנושאים שונים אינן מוגנות באופן מפורט מספיק בחוק זכויות הסטודנט, ודורשות תיקון והרחבה.

כך למשל, ביחס לזכות הסטודנט לבדיקה הוגנת של ערעור שהגיש על תוצאת בחינה שביצע או עבודה שהגיש. לפי החוק הקיים, בדיקה כאמור במסגרת הגשת ערעור יכולה להתבצע על ידי אותו גורם שבבדק את הבחינה או את העבודה. מצב זה נוגד את ההיגיון שאומר כי בדיקה של ערעור על החלטה שהתקבלה,

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

לא תיעשה על יד מי שקיבל את אותה החלטה מלכתחילה. לפיכך מוצע בהצעת חוק זו, לקבוע כי סטודנט שהגיש ערר על בחינה או עבודה, רשאי לדרוש שהערר ייבחן על ידי אדם אחר מזה שבדק את העבודה או הבחינה במקור. כמו כן, מוצע כי החלטה על ערר כאמור, תוגש לסטודנט תוך 21 ימים לכל היותר, מיום שהוגש הערר.

נושא נוסף שאיננו מוסדר די צורכו הוא זכות הסטודנט ליחס אנושי ומכבד בכל הקשור למדיניות יציאה לשירותים במהלך בחינה. נושא זה נקבע בדרך כלל במסגרת התקנון הפנימי של מוסדות הלימוד, אך ההסדרים במוסדות רבים אינם סבירים, עד כדי חשש לפגיעה בבריאות הסטודנט או בסיכוייו לצלוח את הבחינה. בהתאם, מוצע כי בכל בחינה שאורכה שעה וחצי או יותר, תתאפשר יציאה לשירותים של הסטודנט, בהתאם לכללים שיקבע המוסד להשכלה גבוהה.

זכות הסטודנט להגיש תלונה לנציב קבילות סטודנטים מוסדרת אף היא באופן לוקה בחסר, משום שאינה כוללת מועד שעד אליו על נציב הקבילות לתת מענה למגיש התלונה. חלוף הזמן עד למתן מענה עלול לפגוע בסטודנט וזאת בהתחשב בעובדה כי לצד הגשת התלונה לימודי הסטודנט נמשכים. לפיכך מוצע להגביל את המועד למתן מענה כאמור ל- 30 ימים מיום הגשת התלונה. התיקון המוצע נועד למנוע מצב בו מרגע התלונה ועד מתן מענה לגביה יעבור זמן רב שיש בו כדי לפגוע במהלך הלימודים התקין של הסטודנט.

התיקונים המוצעים בחוק זה באים לחזק את זכויות הסטודנט.

חשוב לציין, כי הגברת רכישת השכלה גבוהה במדינת ישראל היא מגמה חשובה, ומשכך, אין ספק כי בדאגה לשיפור זכויות הסטודנט יש בכדי לחזק את מגמה זו. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יונתן מישרקי (פ/2109/25).

הצעת החוק זוהי לפ/2109/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)